

1514381-65.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante,- 2166235/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 25644859

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE SALCE DE MELO

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 758/2022

FELIPE SALCE DE MELO, está sendo processado incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1514381-65.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514381-65.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante,- 2166235/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 25644859

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE SALCE DE MELO

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 758/2022

FELIPE SALCE DE MELO, está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 55-59, segundo a qual "[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de junho de 2022, por volta das 10h33, na Rua José da Costa Azevedo, nº 100, São Rafael, nesta cidade e comarca da capital, FELIPE SALCE DE MELO, qualificado a fls. 14, trazia consigo, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 111 invólucros contendo 84,2g (oitenta e

quatro gramas e dois decigramas) de cocaína; 86 eppendorfs contendo 15,8g (quinze gramas e oito decigramas) de cocaína, na forma de crack; 7 frascos contendo 70ml (setenta mililitros) de tricloroetileno, vulgarmente conhecido como lança-perfume; e 59 invólucros contendo 110,5g (cento e dez gramas e cinco decigramas) de tetrahidrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, laudo de constatação de fls. 22/26, e exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado. Segundo o apurado, na data e local acima descritos, o denunciado trazia consigo, no interior de uma mochila, as substâncias entorpecentes já referidas, todas fracionadas e embaladas em invólucros próprios para venda, visando comercializar esses entorpecentes. Policiais militares encontravam-se em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, ocasião em que visualizaram o denunciado portando a mochila com o compartimento voltado para a frente. Ao avistar a viatura, FELIPE, demonstrando nervosismo, virou o compartimento da bolsa e tentou mudar de direção, o que ensejou sua abordagem. Indagado sobre o que havia na bolsa, o indiciado admitiu que havia drogas e que estava no local vendendo as substâncias. Feita a busca pessoal, os milicianos encontraram no interior da mochila as substâncias entorpecentes descritas no primeiro parágrafo, além da quantia de R\$ 236,30 (duzentos e trinta e seis reais e trinta centavos) em espécie, obtida com o ilícito comércio. Em razão de tais fatos o denunciado recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao distrito policial, tendo então confessado que estava no local comercializando os estupefacientes (fls. 16). Considerando a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, os quais foram encontrados acompanhados de quantia em espécie, bem como ante a confissão do denunciado, resta evidente que as drogas eram destinadas à comercialização. [...]."

A materialidade delitativa consta em auto de exibição e apreensão de fls. 05 e fls. 07-08, laudo pericial de constatação provisória de fls. 22-26 e laudo pericial químico-toxicológico de fls. 82-85.

Recebida a denúncia em 23/08/2022 (fls. 86-89). Citado o réu em 23/08/2022 (fls. 86-89).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório permite segura convicção de que fora o réu surpreendido ao se postar em ponto de tráfico de drogas para comercializar os entorpecentes apreendidos em seu poder, resultando escorreita sua prisão porque resultante de atos policiais praticados com legalidade, transparência e isenção, vencida a escusa ofertada pelo réu em seu interrogatório judicial.

Nesse sentido, os policiais militares Wilson Pereira e Helder Silva Brito relataram a condição peculiar ao local da prisão, mais precisamente, um ponto de tráfico de drogas.

Conhecedores dessa condição, os depoentes tiveram suas atenções voltadas para o réu ao visualizarem-no parado, trazendo junto de si uma mochila e, tão logo viu a presença policial, demonstrou-se nervoso, jogando a bolsa para trás. Ao ser abordado em circunstâncias justificáveis, admitiu que ali estava com a finalidade de praticar o tráfico de drogas e, no interior da bolsa que trazia estava as drogas descrita na denúncia, bem como, a quantia em espécie. Segundo indicou aos policiais militares, cumpria um turno de sete horas de trabalho, estabelecido seu ganho correspondente a dez por cento sobre as vendas.

O réu, por sua vez, ao ser interrogado neste juízo, afirmou que estava no local para adquirir drogas, desconhecendo a origem daquelas apreendidas. Nem tampouco, tivesse conhecimento anterior sobre os policiais militares, testemunhas nestes autos. Afirma que não só lhe forjaram a posse das drogas, mas, também, a posse do valor apreendido - R\$236,30. Declarou-se dependente químico.

A versão exculpatória resta vencida frente a depoimentos policiais que se mostram sinceros e pautados, exclusivamente, no estrito cumprimento do dever legal.

Nesse sentido, não me parece crível que policiais civis obtivessem benefícios em

forjar crime a pessoa inocente, para mais um número estatístico, mormente, nesta capital, em que pontos de traficância estão disseminados todos os lugares, mostrando-se até mesmo insuficiente o efetivo policial para a investigação e repressão ao crime, bem como, reservassem valor em espécie para também investir em arbitrariedades.

A transparência não é negada pelo réu, ao relatar as circunstâncias de sua prisão, sem que porém, trouxesse indícios de veracidade sobre arbitrariedade da envergadura que alegou, mormente, diante da sociedade que tem mostrado justa repulsa a ações policiais arbitrárias ou vingativas, não mais tolerando atos predatórios de agentes públicos remunerados para protegê-la.

Policiais corruptos e arbitrários dariam às drogas apreendidas destinação outra que não a mera apreensão em prejuízo de pessoa desconhecida e que soubessem ser inocente.

Os depoimentos policiais devem ser acolhidos com cautela, impondo-se ao juiz se ater ao atributo do ato administrativo que é a presunção de veracidade relativa, quando desconstituídos por segura demonstração de desvio de finalidade, com punição severa aos autores. Mas, na presente causa, as provas não se inclinam a desacreditá-los.

Autoria, materialidade e culpabilidade, portanto, incontestes diante do contexto probatório objeto da análise acima.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno FELIPE SALCE DE MELO incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena –

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.434/06 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal.

Aplica-se o redutor previsto no artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06, resultando a pena, ao final, em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dia multa fixada no piso legal.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade e recolhimento de pecúnia em benefício de entidade assistencial, a serem especificados em sede de Execução de Penal.

Declaro o perdimento do valor apreendido, em favor da União, na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06. Com o trânsito em julgado, oficie-se.

Oficie-se à Autoridade Policial para que proceda à imediata remessa a este Juízo de respectiva guia de recolhimento do valor citado.

Expeça-se alvará de soltura.

Oficie-se para incineração das drogas.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de agosto de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA